

## Nr. 234 Aufzeichnung des Auswärtigen Amtes vom 7. Oktober 1935

R 43 II/1452, Bl. 13–20 Umdruck<sup>1</sup>

Beginn:

Beginn:

*Vertraulich!*

### DIE LAGE DEUTSCHLANDS IM FALLE DER VERHÄNGUNG VON VÖLKERBUNDSSANKTIONEN GEGEN ITALIEN.

Es ist zu erwarten, daß die Deutsche Regierung in kürzester Frist vor die Frage einer Beteiligung Deutschlands an Völkerbundssanktionen gegen Italien gestellt sein wird<sup>2</sup>. Zur Vorbereitung der aus diesem Anlaß zu treffenden Entscheidungen sollen in dieser Aufzeichnung zunächst die rechtlichen Grundlagen (Teil I) und dann die wirtschaftliche Seite der Angelegenheit geprüft werden (Teil II).

#### I. Rechtliche Beurteilung.

Der Ausgangspunkt für die folgende Betrachtung ist, daß Deutschland nicht mehr Mitglied des Völkerbundes ist. Die formale Tatsache, daß der Austritt erst am 21. Oktober 1935 als vollzogen gilt<sup>3</sup>, sowie der Umstand, daß wir an diesem Tage vielleicht mit einem Teil unseres Mitgliederbeitrags im Rückstand sein werden, kann als unbeachtlich außer Betracht bleiben.

1. Die Grundlage für die Verhängung von Sanktionen bildet der Artikel 16 der Völkerbundssatzung. Er bestimmt, daß ein Bundesmitglied, das entgegen den in der Bundessatzung übernommenen

<sup>1</sup> Mit RdSchr. des AA vom 8. 10. 35 „zur vorläufigen Orientierung“ gesandt an: StSRk, RKrM, RWiM, RFM, RVM, REM, RMVP, RLuM, StdF; vgl. APK I 1, Reg. Nr. 11081. Weiteres Exemplar: R 43 II/1452, Bl. 56–63. Die Aufzeichnung wurde Hitler von Lammers am 16. 10. vorgetragen; ebd. Bl. 12, vgl. auch u. Anm. 17. Auftrag an die zuständigen Referate des AA zur Einleitung von Vorüberlegungen für den Fall einer Wirtschaftsblockade gegen Italien aus Anlaß des Abessinienkonflikts vom 3. 9. 35: ADAP C IV/1, Nr. 283; zu diesem Dok. ebd. IV/2, Nr. 361 Anm. 7.

<sup>2</sup> Der Völkerbundsrat in Genf hatte am 6. 9. 35 einen Fünferausschuß mit der Aufgabe eingesetzt, eine friedliche Lösung des italienisch-abessinischen Konflikts zu sondieren (Schlichtungsausschuß). Seine Vorschläge wurden von Italien abgelehnt. Daraufhin berief der Rat am 26. 9. einen Dreizehnerausschuß zur Erstellung des Schlußberichts an die Vollversammlung. Dieser wurde am 3. 10. vorgelegt, jedoch eröffnete Italien am selben Tag bereits die Kampfhandlungen. Am 5. 10. konstituierte der Völkerbundsrat einen Sechserausschuß zur Berichterstattung über den Kriegsausbruch, am 7. 10. nahm er dessen Bericht, der Italien als Aggressor brandmarkte, einstimmig an. Am 11. 10. schließlich trat die von der Vollversammlung berufene Sanktionskonferenz (offiziell „Koordinationsausschuß“) zur Beratung möglicher Strafmaßnahmen zusammen; sie beschloß am 12. 10. ein Waffenembargo, empfahl am 14. 10. eine allgemeine Kreditsperre gegen Italien, am 19. 10. eine Blockade der ital. Ein- und Ausfuhr. Chronologie der Ereignisse s. SCHULTHESS 1935, S. 369 ff., 494–497, 502–508. Zum Gang der diplomat. Verhandlungen und Fühlungen zahlreiche Dokk. in ADAP C IV/1–2; s. auch u. Anm. 19.

Am 4. 10. war der Gesandte v. Papen durch LR v. Kotze/AA gebeten worden, gelegentlich eines Besuchs bei Hitler informell festzustellen, ob dieser beim Erntedankfest auf dem Bückeberg am 6. 10. auch über Außenpolitik sprechen wolle. Papen gab tags darauf dem AA telefonisch Bescheid, daß dies nicht der Fall sei; ADAP C IV/2, Nr. 333. Am Vormittag des selben 5. 10. ließ v. Neurath, der sich auf einem Jagdausflug in den Alpen befand, an die Rkci zur Vorlage an Hitler telefonisch durchgeben: „Falls Sie morgen über Außenpolitik sprechen wollen, was ich nicht für unbedingt erforderlich halte, so möchte ich vorschlagen, zum abessinisch-italienischen Konflikt lediglich zu erklären, daß wir an diesem Streit nicht beteiligt seien, und daß wir uns an eventuellen Sanktionsmaßnahmen der Völkerbundsmächte nicht beteiligen würden. In Ausführung der von uns einzunehmenden Haltung gegenüber beiden kriegführenden Parteien würden wir Ausfuhr von Kriegsmaterial verbieten, dagegen friedlichen Wirtschaftsverkehr mit ihnen aufrecht erhalten.“ R 43 II/1452, Bl. 11. Hitler ging in seiner Bückeberger Rede auf den Abessinienkrieg nicht ein; s. die Auszüge in SCHULTHESS 1935, S. 162–166; DOMARUSI S. 543 f.

<sup>3</sup> Dtl. hatte seinen Austritt aus dem Völkerbund am 19. 10. 33 erklärt; vgl. ARH I/2, Nr. 230. Da Art. 1 der Völkerbundssatzung eine zweijährige Kündigungsfrist vorsah, wurde der Austritt formell erst am 20. 10. 35 wirksam.

Verpflichtungen zum Kriege schreitet, ohne weiteres so angesehen wird, als hätte es eine Kriegshandlung gegen alle Bundesmitglieder begangen. Er enthält weiter folgende Verpflichtungen der Bundesmitglieder:

- alle Handels- und Finanzbeziehungen zu dem Rechtsbrecher sind abubrechen;
- die Bundesmitglieder haben ihren Staatsangehörigen jeden Verkehr mit den Staatsangehörigen des Vertragsbrüchigen Staates zu untersagen;
- die Bundesmitglieder haben alle finanziellen, Handels- und persönlichen Verbindungen zwischen den Staatsangehörigen dieses Staates und jedes anderen Staates, gleichviel, ob Bundesmitglied oder nicht, abzuschneiden;

der Rat ist verpflichtet, den verschiedenen Bundesmitgliedern vorzuschlagen, mit welchen Streitkräften sie zu der bewaffneten Macht beizutragen haben, die bestimmt ist, den Bundesverpflichtungen Achtung zu verschaffen.

Artikel 16 erweckt den Anschein, als ob durch die kriegerische Handlung eines Bundesmitglieds automatisch der Kriegszustand zwischen ihm und den anderen Bundesmitgliedern einträte und als ob das hier angegebene Programm sofort und automatisch wirksam würde. Aufgrund früherer Verhandlungen im Völkerbund und der Entwicklung der allerletzten Zeit ist aber in der Praxis mit einer stark abschwächenden Auslegung des Artikels 16 zu rechnen. Danach wird der Artikel 16 zunächst so ausgelegt, daß er nicht ohne weiteres den Kriegszustand zwischen dem Vertragsbrüchigen Staat und den übrigen Bundesmitgliedern zur Folge hat. Ferner wird das im Artikel 16 niedergelegte Sanktionsprogramm nur als ein Maximalprogramm angesehen, das je nach der Entwicklung der Dinge in stufenweiser Steigerung in Kraft gesetzt werden kann. Unter den sich steigernden wirtschaftlichen Sanktionsmaßnahmen ist die Verhinderung der Verpflegung der Zivilbevölkerung erst als äußerste Maßnahme für den Fall vorgesehen, daß sich alle anderen wirtschaftlichen Maßnahmen als unwirksam erwiesen haben. Auch die Blockade wird nur als ein Sanktionsmittel unter besonderen Umständen angesehen. Militärische Sanktionen kommen, wenn überhaupt, so nur als letzte, äußerste Maßnahme in Betracht.

Es ist zu erwarten, daß der Völkerbund in kürzester Frist einen Beschluß faßt, worin eine erste Stufe wirtschaftlicher Sanktionen festgelegt wird.

2. Es steht außer Zweifel, daß die Beschlüsse des Völkerbundes Deutschland in keiner Weise binden. Es käme also nur eine *freiwillige* aktive Teilnahme Deutschlands an Sanktionsmaßnahmen in Betracht. Wenn von dieser theoretischen Möglichkeit abgesehen wird, wird das Hauptproblem für Deutschland durch die oben angeführte Bestimmung des Artikels 16 aufgeworfen, wonach die Bundesmitglieder verpflichtet sind, alle Verbindungen zwischen den Staatsangehörigen des Vertragsbrüchigen Staates und jedem anderen Staat, auch wenn dieser Nichtmitglied ist, abzuschneiden. In welchem Umfange der Völkerbund dies von seinen Mitgliedern verlangen wird, wird nach dem oben Gesagten erst durch Beschlüsse des Rats festgelegt. Die Bundesmitglieder können dadurch in einen Konflikt zwischen ihren Verpflichtungen aus der Satzung und ihren vertraglichen oder sonstigen völkerrechtlichen Pflichten gegenüber Deutschland kommen. Es unterliegt rechtlich aber keinem Zweifel, daß sie sich Deutschland als einem Nichtmitglied gegenüber nicht auf die Bundessatzung berufen können, um dadurch vertragliche Verpflichtungen Deutschland gegenüber gegenstandslos zu machen. Die sich dabei ergebenden Fragen sind verschieden für den Verkehr zu Lande und den Verkehr zur See.

a) *Zu Lande:*

Praktisch handelt es sich hauptsächlich um die Frage, ob die Schweiz, Österreich und Frankreich den Warenverkehr zwischen Deutschland und Italien unterbinden dürfen.

Die Handelsvertragsklauseln gehen von der Freiheit des Transits aus. Im Verträge mit Österreich<sup>4</sup> findet sich die Klausel, daß die Freiheit der Durchfuhr in Beziehung auf *Kriegsbedarf* unter außerordentlichen Umständen von dem Transitlande eingeschränkt werden kann. In dem Abkommen mit der Schweiz<sup>5</sup> ist für den Durchgangsverkehr nur die Meistbegünstigung vereinbart. Da die Schweiz mit dritten Ländern (auch mit Frankreich) gleichfalls die Kriegsbedarfsklausel hat, könnte auch die Schweiz die Durchfuhr von Kriegsbedarf verbieten. Im Verhältnis zu Frankreich gilt nach dem Handelsvertrag<sup>6</sup> das Barcelonastatut von 1921<sup>7</sup>, das die Rechte und Pflichten der Vertragsstaaten aus der Völkerbundssatzung gegenüber allen Vertragsteilen, also auch z.B. die Frankreichs gegenüber Deutschland, wahrt. Frankreich würde danach auch über die Sperrung von Kriegsbedarf hinaus zu Sperrmaßnahmen berechtigt sein. Im gleichen Sinne wirkt sich auch die weitere Klausel des Barcelonastatuts aus, die den Vertragsteilnehmern beim Eintreten schwerwiegender Ereignisse die Handlungsfreiheit hinsichtlich des Durchgangsverkehrs vorbehält. Der Begriff Kriegsbedarf und die sich daraus ergebenden Folgerungen sind im Teil II behandelt.

Zwischen Deutschland, der Schweiz und Italien besteht außerdem der Gotthard-Vertrag von 1909<sup>8</sup>. Danach ist die Schweiz verpflichtet, von Fällen höherer Gewalt abgesehen<sup>9</sup>, die Gotthard-Bahn gegen jede Unterbrechung sicherzustellen. Auf die weitere Vertragsklausel, wonach die Schweiz das Recht hat, die zur Aufrechterhaltung ihrer Neutralität und zur Verteidigung ihres Landes nötigen Maßnahmen zu treffen, kann sie sich nicht berufen, da eine Schließung der Gotthard-Bahn im vorliegenden Falle nicht eine Maßnahme zur Aufrechterhaltung der Neutralität wäre. Gegenüber dem Gotthard-Vertrag hat jedoch die oben erwähnte Klausel des Handelsabkommens den Vorrang, wonach die Schweiz die Durchfuhr von Kriegsbedarf unter außerordentlichen Umständen sperren kann.

Im Vertragsverhältnis zu *Italien*<sup>10</sup> können wir die Aus- und Durchfuhr von Waffen, Munition und Kriegsgerät ohne weiteres und die Aus- und Durchfuhr von anderem Kriegsbedarf unter außerordentlichen Umständen verbieten. Eine darüber hinausgehende Beteiligung Deutschlands an wirtschaftlichen Maßnahmen gegenüber Italien würde diesem Lande gegenüber eine Vertragsverletzung bedeuten. Wir könnten uns Italien gegenüber auch nicht darauf berufen, daß es als Völkerbundsmitglied zur Duldung derartiger Maßnahmen verpflichtet ist.

b) *Zur See:*

Unsicherer ist die Beurteilung der Rechtslage zur See.

In Betracht kommt zunächst eine von den Völkerbundsmächten über Italien verhängte *Friedensblockade*. Die Friedensblockade wird in zwei Formen ausgeübt. Entweder wird jeder Seeverkehr mit dem blockierten Lande abgeschnitten, oder es wird nur der Verkehr von Schiffen des blockierten Landes verhindert. Es hat in der Praxis auch Zwischenlösungen gegeben, wonach die Schiffe des blockierten Landes nur dann am Zugang verhindert wurden, wenn sie eine Ladung mit Bestimmung für die Truppen des blockierten Landes enthielten. Die rechtlichen Folgen einer Friedensblockade sind umstritten. Die Vereinigten Staaten von Amerika haben von jeher gegen eine Friedensblockade, die amerikanische Schiffe betraf, protestiert. Die britische Praxis ist einigen Schwankungen unter-

<sup>4</sup> Dt.-österreich. Handelsvertrag vom 12. 4. 30 (RGL. II S. 1079). Im Frühjahr 1933 eingeleitete Präferenzverhandlungen über Vorzugszölle auf die Haupthandelsgüter waren wegen der polit. Gegensätze zur Regierung Dollfuß ergebnislos geblieben; s. ARH I/1, Nrr. 4, 139, 142.

<sup>5</sup> Dt.-schweizer. Abkommen über den Warenverkehr vom 5. 11. 32 (RGL. II S. 223), mit zahlreichen seither geschlossenen Zusatzvereinbarungen; s. ARH I/1, Nr. 139 Anm. 9; RGL. 1935 II S. 4, 57, 171, 175, 180.

<sup>6</sup> Dt.-französ. Handels- und Schifffahrtsvertrag vom 28. 7. 34 (RGL. II S. 421).

<sup>7</sup> Vereinbarungen über die Freiheit des Transitverkehrs und über die internationalen Schifffahrtswege, beschlossen auf der Ersten Internationalen Verkehrskonferenz des Völkerbunds vom 10. 3.-20. 4. 21 in Barcelona, an der Dtl. mit beratender Stimme teilnahm; SCHULTHESS 1921 II S. 320.

<sup>8</sup> Auf der Internationalen Gotthardbahn-Konferenz am 20. 4. 09 paraphierter und am 13. 10. 09 ratifizierter Vertrag über die freie Nutzung des Gotthardtunnels; SCHULTHESS 1909, S. 536, 538.

<sup>9</sup> In der Vorlage: „abzusehen“.

<sup>10</sup> Dt.-ital. Handels- und Schifffahrtsvertrag vom 31. 10. 25 (RGL. II S. 1020).

worfen gewesen, vorwiegend hat England die Friedensblockade anerkannt. Deutschland hat durch seine aktive Beteiligung an Friedensblockaden (z.B. Venezuela 1902<sup>11</sup> und Montenegro 1913<sup>12</sup>) die Friedensblockade als rechtmäßig anerkannt.

Von der *Kriegsblockade* kann zunächst abgesehen werden, da diese den Kriegszustand zwischen den beteiligten Sanktionsmächten und Italien zur Voraussetzung haben würde; die Kriegsblockade ist als völkerrechtlich zulässig allgemein anerkannt.

Die Durchsuchung von Schiffen nach *Konterbande* und die Aufbringung von Schiffen, die Konterbande führen, ist nur als eine Einrichtung des *Kriegsrechts* zugelassen. Wir würden also die Aufbringung von deutschen Schiffen durch Italien mit Konterbandewaren nach Abessinien jedenfalls dann hinnehmen müssen, wenn sich Italien als im Kriege mit Abessinien befindlich ansieht. Bisher scheint Italien sein Unternehmen gegen Abessinien aber nicht als „Krieg“, sondern als „Kolonialexpedition“ bezeichnen zu wollen. Solange es an dieser Fiktion festhält, wird daraus die Folgerung gezogen werden können, daß es gegenüber der Schifffahrt dritter Länder nicht die Rechte eines Kriegführenden ausüben will. Italien hat es aber in der Hand, von einer Stunde zur anderen den Kriegszustand im Rechtssinn herbeizuführen. Bisher liegen keine Nachrichten vor, daß Italien die Seekriegsführung gegen den „neutralen“ Handel beabsichtigt oder schon begonnen hätte.

Ebensowenig sind die Sanktionsmächte, solange sie sich nicht im Kriegszustande mit Italien befinden, vom Falle der Friedensblockade abgesehen, zur Anhaltung und Durchsuchung deutscher Schiffe berechtigt.

Sondervereinbarungen gelten schließlich für die Durchfahrt durch den *Suezkanal*. Aufgrund des Vertrages von Konstantinopel von 1888, an dem Deutschland beteiligt ist<sup>13</sup>, ist der Kanal in Kriegs- und Friedenszeiten für den Verkehr offenzuhalten. Ob im Verhältnis zwischen den Völkerbundsmächten eine Schließung des Kanals als Sanktionsmaßnahme entgegen dem Wortlaut des Vertrags zulässig ist, kann dahingestellt bleiben. Deutschland braucht als Nichtmitglied des Völkerbundes aber vom Rechtsstandpunkt aus eine die deutsche Schifffahrt umfassende Sperrung des Kanals nicht gegen sich gelten zu lassen.

## II. Wirtschaftliche Fragen.

Die Verhängung von Sanktionsmaßnahmen gegen Italien durch die Völkerbundsmächte wird auch dann ernste Rückwirkungen auf Deutschland haben, wenn sich dieses an Sanktionsmaßnahmen selbst nicht beteiligt.

Die Wirtschaftssperre, die die Sanktionsmächte auf dem Gebiet des Warenverkehrs gegen Italien erlassen werden, könnte etwa mit dem Verbot der Lieferung von Waffen, Munition und Kriegsgerät beginnen; es könnte das Verbot der Lieferung weiteren Kriegsbedarfs folgen; die Sperre könnte schließlich bis zur völligen Abschneidung der italienischen Ein- und Ausfuhr verdichtet werden.

Sperrmaßnahmen auf anderen Gebieten als denen des Warenverkehrs, wie etwa eine *Kreditsperre*, sollen, da sie Deutschland meist nicht so unmittelbar berühren werden, hier nicht erörtert werden. Die Rückwirkungen der Sanktionsmaßnahmen der Völkerbundsmächte auf Deutschland werden sich in doppelter Form äußern, einmal in den unmittelbaren und mittelbaren Folgen, die die von den Sanktionsmächten verhängten Sperrmaßnahmen auf Deutschland haben (1), und dann in dem Druck, den die Sanktionsmächte oder doch einige von ihnen auf Deutschland im Sinne einer deutschen Beteiligung an Sperrmaßnahmen ausüben werden (2).

<sup>11</sup> Gegen Venezuela war nach Ablauf eines dt.-engl. Ultimatums wegen ausstehender Begleichung von Revolutionsschäden und überfälliger Schulden aus dem Handelsverkehr am 17. 12. 02 durch beide Staaten eine Seeblockade verhängt worden, die Venezuela bereits am 31. 12. 02 dazu zwang, den Schiedsspruch des Haager Gerichtshofs anzuerkennen; SCHULTHESS 1902, S. 320 f.

<sup>12</sup> Erzwingung der Räumung der von Montenegro eroberten albanischen Stadt Skutari durch Blockademaßnahmen Österreich-Ungarns, Italiens, Großbritanniens, Frankreichs und Dtl. im April/Mai 1913.

<sup>13</sup> Vertrag vom 22. 12. 1888. Signatarstaaten waren: Dtl., Frankreich, Großbritannien, Italien, die Niederlande, Österreich-Ungarn, Rußland, die Türkei und Spanien. Druck: H. DELBRÜCK (Hg.), Das Staatsarchiv 51 (1891), S. 84–88.

1. Nach dem zu I) Gesagten brauchen wir Maßnahmen der Sanktionsmächte nur nach Maßgabe der für Deutschland verbindlichen Verträge und des allgemeinen Völkerrechts gegen uns gelten zu lassen. Selbstverständlich bleibt für Meinungsverschiedenheiten über die Rechtslage ein weites Feld. Ebenso besteht natürlich auch keine Gewähr dafür, daß sich die Sanktionsmächte durchweg an die geltende Rechtslage halten.

Die Sperrmaßnahmen der Sanktionsmächte für den Warenverkehr nach Italien würden uns zunächst in der Form einer Behinderung des Transits deutscher Waren im *Landverkehr* treffen.

Die oben dargelegte Rechtslage ergibt, daß wir eine Sperre für Waffen, Munition und Kriegsgerät und darüber hinaus für Kriegsbedarf gegen uns gelten lassen müssen.

Würde sich das Durchfuhrverbot der Sanktionsmächte auf *Waffen, Munition und Kriegsgerät* im engeren Sinne beschränken, so würden wahrscheinlich verhältnismäßig wenige deutsche Firmen, mit allerdings anscheinend im einzelnen nicht unerheblichen Lieferungen, betroffen werden. Dagegen könnte eine weite Auslegung des Begriffs *Kriegsbedarf* das deutsche *Ausfuhrinteresse* nach Italien gerade in seinen entscheidenden Punkten, besonders für die Kohle, treffen. Die Auslegung des Begriffs Kriegsbedarf wird deshalb eine entscheidende Rolle spielen.

Der Begriff Kriegsbedarf ist in den Handelsverträgen zwischen Deutschland, Italien und der Schweiz nicht festgelegt. Ein Unterausschuß des Völkerbunds hat im Juli 1935 eine Liste der Gegenstände aufgestellt, die als Kriegsbedarf anzusehen sind. Rechtlich bindende Bedeutung kommt dieser Liste nicht zu. Sie bietet aber einen Anhaltspunkt. Hiernach fallen unter den Begriff Kriegsbedarf alle wichtigen Rohstoffe und eine Reihe von Fertigwaren und Halbfabrikaten, so besonders Kohlen, Petroleum, Erze, Metalle und Metall-Legierungen, eine große Gruppe chemischer Erzeugnisse, pflanzliche Öle, Baumwolle, Wolle, Leinen, Hanf, Kunstseide, Zellulose und Gummi. Deutschland ist besonders interessiert an der Ausfuhr von Kohle, chemischen Erzeugnissen, einer Reihe von Metallen und an Halbfabrikaten aus Eisen und anderen Metallen. Weitaus den größten Posten stellt die Kohle dar. Die deutsche Ausfuhr nach Italien betrug 1933 = 31 Millionen RM, 1934 = 54 Millionen RM; 1935 wird sie, falls keine Unterbindung erfolgt, voraussichtlich 85 Millionen RM erreichen<sup>14</sup>. Wir lieferten an Italien 1933 etwa  $\frac{1}{4}$  seines gesamten Kohlenbedarfs, der deutsche Anteil hat sich im ersten Halbjahr 1935 auf fast die Hälfte der italienischen Gesamteinfuhr an Kohle gesteigert.

Da wir vertraglich an keine Definition des Begriffs Kriegsbedarf gebunden sind, haben wir einen weiten Spielraum für seine Auslegung. Dabei würde, auch unter Berücksichtigung von Interessen, die über den vorliegenden Fall hinausgehen, von uns auch der Standpunkt eingenommen werden können, daß wir über Waffen, Munition und Kriegsgerät hinaus bestimmte Waren als Kriegsbedarf jedenfalls nur insoweit anerkennen, als sie über die normalen Lieferungen eines Durchschnitts der Vorjahre hinausgehen. Da Italien ohnehin wegen der Zahlungsschwierigkeiten seine Kohleneinfuhr aus Deutschland nicht unbeschränkt steigern könnte, würde die Beschränkung der Ausfuhr auf das normale Maß keinen zu erheblichen Nachteil bedeuten.

Sollte eine Beschränkung unserer Kohlenausfuhr nach Italien in Form der Duldung von Sperrmaßnahmen der Transitländer notwendig werden, so könnte sie aber davon abhängig gemacht werden, daß sich die Sanktionsmächte die gleichen Beschränkungen auferlegen. Dabei könnten wir eine Berücksichtigung des besonderen deutschen Ausfuhrinteresses z.B. an Kohle etwa in dem Sinne fordern, daß wir eine Einschränkung unserer Kohlenlieferungen nur dann zulassen, wenn die anderen in Frage kommenden Mächte die Einfuhr nicht nur derselben Ware, sondern wirtschaftlich ähnlicher Waren, also z.B. der Erdöle, einschränken. Die Frage einer wirksamen Kontrolle würde dabei allerdings schwierige Probleme aufwerfen.

---

<sup>14</sup> Italien war 1934 mit einer Einfuhrmenge von 4,8 Mio t zum zweitgrößten Importeur dt. Steinkohle aufgerückt, 1935 avancierte es mit 7,4 Mio t zum mit Abstand größten (dt. Gesamtausfuhr an Steinkohle 1935: 26,8 Mio t). Der Wert dieser Ausfuhr stieg nach endgültigen statist. Zahlen im selben Zeitraum von 47,8 auf 69,5 Mio RM. STAT. JB. 1935, S. 216; 1936, S. 238.

Das deutsche *Einfuhrinteresse* aus Italien betrifft, wenn hier von den für Deutschland entbehrlichen Waren<sup>15</sup> zunächst abgesehen wird, hauptsächlich Reis, Hanf, Quecksilber, Schwefelkies und Rohseide. Falls Deutschland durch die Sperrmaßnahmen der Sanktionsmächte zu einer Einschränkung seiner normalen Ausfuhr nach Italien, z.B. zu einer von Italien nicht anerkannten Bestimmung des Begriffs Kriegsbedarf durch die Transitmächte genötigt sein sollte, würde uns eine als italienische Gegenmaßnahme erfolgende Sperre der italienischen Ausfuhr dieser Waren nach Deutschland empfindlich treffen. Es ist auch möglich, daß die Transitländer die deutsche Einfuhr einiger dieser Waren aus Italien nach Deutschland sperren. Eine Verlagerung auf andere Länder wird mit Rücksicht auf die Devisenlage und den Kompensationsverkehr sehr schwierig sein.

Für den *Verkehr zur See* ergibt sich aus dem zu I) Gesagten, daß, solange der Friedenszustand zwischen den Sanktionsmächten und Italien andauert, der deutsche Verkehr nach italienischen Häfen nur im Falle der Verhängung der Blockade beschränkt werden darf. Selbstverständlich ist auch hier die Berücksichtigung der Rechtslage durch die Sanktionsmächte nicht so sicher, daß der Schifffahrt und den Verladern kein Risiko daraus erwüchse.

2. Wie oben ausgeführt, ist damit zu rechnen, daß die Sanktionsmächte oder einige von ihnen außerdem an Deutschland mit der Forderung herantreten, daß dieses sich aktiv an Maßnahmen gegen Italien beteiligt. Es ist auch zu erwarten, daß in diesem Sinne ein sich steigernder Druck auf Deutschland ausgeübt wird, für den auch die bekannten Methoden der moralischen Verfemung angewandt werden könnten, so das Argument, daß Deutschland durch seine Nichtbeteiligung die Sanktionsmächte zur Erklärung der Blockade gegen Italien nötigt, und daß Deutschland damit die Verantwortung für die Gefahr kriegsgerischer Verwicklungen übernimmt. Dieser zu erwartende Druck könnte sich auch darin äußern, daß die Sanktionsmächte oder einige von ihnen ihre Rohstoffausfuhr nach Deutschland mit der Begründung sperren, daß die Gefahr der Weiterlieferung nach Italien, sei es im Wege des einfachen Transits, sei es in verarbeiteter Form, besteht. (Z.B. Lieferung von Miliärtüchern, die in Deutschland aus australischer Wolle hergestellt werden).

Gegenüber einem solchen Druck sind wir, wie dargelegt, in einer rechtlich starken Position. Diese wird durch die Tatsache verstärkt, daß sich die Vereinigten Staaten von Amerika nicht an Sanktionsmaßnahmen beteiligen.

Gegenüber diesem Druck bleibt ein gewisses Feld für Maßnahmen, die Deutschland zur Wahrnehmung seiner eigenen Interessen ergreifen könnte, ohne daß dadurch die vertraglichen Verpflichtungen gegenüber Italien verletzt würden und die nicht einmal den Charakter einer unfreundlichen Handlung gegenüber diesem Lande zu haben brauchen.

Als eigene Maßnahme Deutschlands würde in erster Linie ein Aus- und Durchfuhrverbot für *Waffen, Munition und Kriegsgerät* in Frage kommen. Ein solches Verbot könnte in Verbindung mit der Veröffentlichung des vorbereiteten Kriegsgerätegesetzes erfolgen oder auch unabhängig hiervon<sup>16</sup>. Wenn sich das Verbot sowohl gegen Italien wie gegen Abessinien richtet, würde dadurch deutlich zum Ausdruck gebracht, daß es sich nicht um eine Sanktionsmaßnahme gegen Italien handelt, sondern um ein Zeichen des Beweises unserer neutralen Haltung. Wir haben, ebenso wie die Vereinigten Staaten von Amerika, auch im Konflikt zwischen Bolivien und Paraguay das gegen beide Teile gerichtete Verbot aufrecht erhalten, auch nachdem die Völkerbundsmächte das ursprünglich gegen beide Teile erlassene Verbot auf Paraguay beschränkt hatten<sup>17</sup>. Die Unabhängigkeit dieser Maßnahme von

<sup>15</sup> Gemeint sind v.a. Südfrüchte, deren Einfuhr nach Dtl. wegen Devisenschwierigkeiten stark gedrosselt wurde (1935 nur noch 105 000 t gegenüber 140 000 t i. J. 1933), von deren Abnahme jedoch Italien seinerseits den Bezug dt. Waren abhängig machte. STAT. JB. 1935, S. 211, 1936, S. 233.

<sup>16</sup> Gesetz über Aus- und Einfuhr von Kriegsgerät, von Hitler am 24. 9. 35 vollzogen und schon vorher intern angewandt, Verkündung jedoch erst mit Vollzugsdatum vom 6. 11. 35 (RGBl. I S. 1337); s. Dok. Nr. 204.

<sup>17</sup> Gemeint sind die Kämpfe um das Gran-Chaco-Gebiet 1934/35. Die Regierung Paraguays hatte im Jan. 1934 den Völkerbundsvorschlag auf Verlängerung des Waffenstillstands mit Bolivien abgelehnt und die Feindseligkeiten erneut eröffnet, im Nov. 1934 lehnte sie den Friedensplan des Völkerbunds ab und provozierte damit einen Sanktionsbeschluß. Nachdem Bolivien im April 1935 in einer Gegenoffensive die verlorenen Gebiete zurückerobert hatte, verständigten sich die Kontrahenten am 12. Juni auf

den Sanktionen würde um so stärker zum Ausdruck kommen, je früher ein solches Verbot erlassen würde. Das Verbot würde zwar nicht in jeder Hinsicht den von den Vereinigten Staaten getroffenen Maßnahmen entsprechen, uns aber doch in weitem Umfange mit diesen auf eine Stufe stellen.

Darüber hinaus haben wir auch hier dadurch wiederum einen größeren Spielraum, daß wir die Lieferung von Kriegsbedarf über Waffen, Munition und Kriegsgerät hinaus in dem zu 1) angeführten Sinne dahin einschränken könnten, daß wir nicht mehr liefern, als dem Durchschnitt einiger vorhergehender Jahre entspricht, daß wir also zwar den normalen Wirtschaftsverkehr aufrechterhalten, aber keinen Vorteil aus der besonderen Lage ziehen<sup>18</sup>. Soweit eine solche Einschränkung unserer Ausfuhr nach Italien nicht durch die beschränkte Zahlungsfähigkeit Italiens und durch die Abhängigkeit unserer Ausfuhr nach Italien von der italienischen Ausfuhr nach Deutschland von selbst notwendig wird, würde sie natürlich erst dann erwogen werden können, wenn die Lage dies erforderlich macht.

Durch die summarische Erörterung der wirtschaftlichen Folgen in den beiden zu 1) und 2) dargelegten Fällen ist selbstverständlich kein irgendwie erschöpfendes Bild der wirtschaftlichen Rückwirkungen der Sanktionen auf Deutschland gegeben. Es braucht nicht im einzelnen ausgeführt zu werden, daß es ein weites Gebiet von tatsächlichen Maßnahmen der Sanktionsmächte gibt, die zwar keine unmittelbare Rechtsverletzung gegenüber Deutschland darstellen, aber doch eine starke Behinderung der deutschen Wirtschaft bedeuten können (z.B. schikanöse Abfertigung deutscher Schiffe mit Bestimmung nach Italien in den Häfen der Sanktionsmächte). Auch die mittelbaren Wirkungen der Sanktionen, die sich z.B. in einer Verschiebung der Weltmarktpreise und in einer Erhöhung der Versicherungsprämien für den Schiffsverkehrsverkehr, besonders nach dem Mittelmeer, äußern werden, sollen hier nicht im einzelnen erörtert werden<sup>19</sup>.

---

ein von anderen südamerikanischen Staaten und den USA vermitteltes Waffenstillstandsabkommen, dem im Dez. 1935 endgültige Friedensverhandlungen folgten. SCHULTHESS 1934, S. 497, 499 f.; 1935, S. 457 f., 498.

<sup>18</sup> Zu diesem Punkt ließ Lammers nach seinem Vortrag vom 16. 10. 35 (o. Anm. 1) das AA durch MR Thomsen „über die Auffassung des Führers zur Frage der Kohlenausfuhr aus Deutschland nach Italien“ dahin unterrichten: „Zur Grundlage des Begriffs ‚normaler Wirtschaftsverkehr‘ [...] wird künftig nicht ‚der Durchschnitt einiger vorhergehender Jahre‘ gemacht werden, sondern das jeweils bis zum Inkrafttreten wirtschaftlicher Sanktionen gegen Italien erreichte Optimum.“ R 43 II/1452, Bl. 25.

<sup>19</sup> Am 9. 10. 35 fand im AA eine Besprechung mit StS Posse/RWiM und Vertretern des RKrM statt, in der die Fragen einer Waffenausfuhrsperr nach Italien und Abessinien und einer möglichen Neutralitätserklärung erörtert wurden; ADAP C IV/2, Nr. 351 Anm. 2. Am 12. 10. entschied Hitler auf Vortrag v. Neuraths, „bis auf weiteres“ von einer schriftlichen Neutralitätserklärung abzusehen; ebd. Hierbei verblieb es; s. im einzelnen ebd. Nrr. 361, 364, 366, 382, 389, 396–400. Als am 16. und 20. 10. 35 die „Empfehlungen“ der Genfer Sanktionskonferenz (o. Anm. 2) im Wortlaut eingingen, luden AA und RWiM auf den 22. 10. zu einer Ressortbesprechung ins RWiM ein; R 43 II/1452, Bl. 22–24, 29–37 (mit Text der Empfehlungen). Über das Ergebnis sind nur kurze hs. Notizen des als Vertreter der Rkei teilnehmenden MR Thomsen erhalten; ebd. Bl. 29: Danach sprach sich das RWiM wie das AA gegen alle Sanktionen aus. Das AA sollte in der zu erwartenden internationalen Debatte v. a. mit folgenden Argumenten operieren: 1. Priorität der Rohstoffversorgung für Dtl.; 2. „Abladen der Verantwortung“ auf die Konfliktverursacher und den Völkerbund, also Betonung der Nichtbeteiligung Dtls.; 3. „Italien Versuchskarnickel für D[deutsch]land“, d. h. Zuspitzung auf die Frage, ob der Völkerbund das schon fast entschlafene System der kollektiven Sicherheit mobilisiere, nur um es bei nächster Gelegenheit gegen Dtl. anwenden zu können. Auskünfte an die Wirtschaft, die sich aus Problemen mit der Rohstoffeinfuhr oder bei der Ausfuhr ergeben würden, sollten im RWiM koordiniert werden.

### **Zitierhinweis**

Nr. 234 Aufzeichnung des Auswärtigen Amtes vom 7. Oktober 1935 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d234>